FELIPE LOPES
ADVOGADOS

MANUAL DO EMPREGADOR

Da contratação à rescisão: como estruturar relações de trabalho com prevenção e estratégia para sua empresa.

FELIPE LOPES
LAIS LEITE

Edição 2026

PARA QUEM É ESTE LIVRO?

O presente Manual tem por objetivo instruir a pessoa do empregador, trazendo, de forma clara e objetiva, orientações acerca da sua relação com o empregado, almejando garantir a concretização dos direitos e o adimplemento das obrigações existentes na relação empregatícia.

Ademais, o conteúdo ora apresentado enseja sanar as principais dúvidas existentes no âmbito do Departamento Pessoal e da Segurança e Saúde do Trabalhador e do ambiente de trabalho, permitindo que, com a observância e cumprimento dos preceitos legais, demandas judicias sejam evitadas, precavendo a atividade empresarial do surgimento de passivos que trazem prejuízos à operação.

OS AUTORES



FELIPE LOPES

SÓCIO FUNDADOR FELIPE LOPES ADVOGADOS

Advogado com mais de 15 anos de experiência, especialista em Direito Empresarial e Direito do Trabalho, com formação complementar em Direito Eleitoral. Ao longo de sua trajetória, atuou em diferentes funções públicas e institucionais, incluindo a presidência de comissões da OAB Olinda/PE e cargos de assessoria e gestão jurídica em órgãos públicos. Reconhecido por sua atuação estratégica e análise criteriosa de riscos jurídicos, dedica-se à orientação de empresas e empresários na busca por soluções seguras e bem fundamentadas para os desafios do ambiente empresarial.



LAIS LEITE

SÓCIA FELIPE LOPES ADVOGADOS

Advogada há mais de 10 anos, com pós-graduações em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Atua na advocacia trabalhista empresarial, com foco na orientação jurídica de empresas na gestão das relações de trabalho. Seu trabalho é voltado à prevenção de passivos trabalhistas e à organização de práticas e procedimentos que proporcionem maior segurança jurídica às empresas.

ÍNDICE

·INTRODUÇÃO..... 03
·DOCUMENTOS EMPRESARIAIS ESSENCIAIS..... 04
·RECOMENDAÇÕES PARA CONTRATAR..... 06
·REGISTO DO EMPREGADO – CTPS..... 08
·EXAME ADMISSIONAL..... 09
·CONTRATO DE TRABALHO..... 10
·CONTRATO DE TELETRABALHO 12
·HOME OFFICE 13
·CONTRATO DE ESTÁGIO..... 17
·ALTERAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO..... 18
·SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO..... 18
·INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO..... 19
·JORNADA DE TRABALHO.....19
·INTERVALO INTERJORNADA..... 21
·REPOUSO REMUNERADO..... 21
·HORAS EXTRAS..... 21
·COMPENSAÇÃO DE JORNADA..... 22
·CONTROLES DE PONTO..... 23
·ATRASOS E FALTAS..... 24
·ATESTADOS MÉDICOS..... 26
·REMUNERAÇÃO E SALÁRIO..... 26
·REPOUSO SEMANAL REMUNERADO..... 29
·SALÁRIO FAMÍLIA..... 29
·DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO..... 30

ÍNDICE

·ADICIONAL NOTURNO..... 31

·ADICIONAL DE INSALUBRIDADE..... 31

·ADICIONAL DE PERICULOSIDADE..... 32

·VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO..... 33

·VALE TRANSPORTE..... 34

·DESCONTOS SALARIAIS..... 35

·FÉRIAS..... 35

·SEGURO DESEMPREGO..... 37

·ESTABILIDADE..... 37

·ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA..... 38

·TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISÃO..... 39

·RESCISÃO POR JUSTA CAUSA.....41

·RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA.....42

·RESCISÃO POR FECHAMENTO DA EMPRESA.....42

·RESCISÃO INDIRETA.....43

·PEDIDO DE DEMISSÃO.....44

·RESCISÃO POR COMUM ACORDO.....44

·RESCISÃO POR CULPA RECÍPROCA.....45

·CONCLUSÃO.....46

ÍNDICE

- INTRODUÇÃO..... 03
- DOCUMENTOS EMPRESARIAIS ESSENCIAIS..... 04
- RECOMENDAÇÕES PARA CONTRATAR..... 06
- REGISTO DO EMPREGADO – CTPS..... 08
- EXAME ADMISSIONAL..... 09
- CONTRATO DE TRABALHO..... 10
- CONTRATO DE TELETRABALHO 12
- HOME OFFICE 13
- CONTRATO DE ESTÁGIO..... 17
- ALTERAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO..... 18
- SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO..... 18
- INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO..... 19
- JORNADA DE TRABALHO..... 19
- INTERVALO INTERJORNADA..... 21
- REPOUSO REMUNERADO..... 21
- HORAS EXTRAS..... 21
- COMPENSAÇÃO DE JORNADA..... 22
- CONTROLES DE PONTO..... 23
- ATRASOS E FALTAS..... 24
- ATESTADOS MÉDICOS..... 26
- REMUNERAÇÃO E SALÁRIO..... 26
- REPOUSO SEMANAL REMUNERADO..... 29
- SALÁRIO FAMÍLIA..... 29
- DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO..... 30
- ADICIONAL NOTURNO..... 31
- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE..... 31
- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE..... 32
- VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO..... 33
- VALE TRANSPORTE..... 34
- DESCONTOS SALARIAIS..... 35
- FÉRIAS..... 35
- SEGURO DESEMPREGO..... 37



- ESTABILIDADE..... 37
- ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA..... 38
- TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO - RESCISÃO..... 39
- RESCISÃO POR JUSTA CAUSA.....41
- RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA.....42
- RESCISÃO POR FECHAMENTO DA EMPRESA.....42
- RESCISÃO INDIRETA.....43
- PEDIDO DE DEMISSÃO.....44
- RESCISÃO POR COMUM ACORDO.....44
- RESCISÃO POR CULPA RECÍPROCA.....45
- CONCLUSÃO.....46

INTRODUÇÃO

O objetivo desse compilado de regras sobre direitos trabalhistas: orientar empresas, empresários, departamentos pessoais, de RH e de contabilidade de dessas empresas acerca do básico necessário a ser seguido para estar em conformidade com a legislação trabalhista brasileira e o entendimento da justiça do país sobre as ações judiciais e impactos causados aos empregadores que não seguem as regras.

O alinhamento dos setores da companhia com as orientações jurídicas reflete, diretamente, no volume e valores de ações e condenações na Justiça do Trabalho e das multas aplicadas por órgãos administrativos fiscalizatórios, como Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Ministério Público do Trabalho.

Nesse sentido, é imprescindível, para que sejam evitados prejuízos financeiros e sanções, que se observem as orientações descritas neste instrumento.

DOCUMENTOS EMPRESARIAIS ESSENCIAIS:

Regimento interno / Reunião de normas internas e procedimentais da empresa – *onde serão dispostas normas como vestimentas obrigatórias, proibição de uso de celulares, tolerância de atraso na entrada, dentre outras regras internas. Deve-se fornecer cópia ou acesso ao empregado recém admitido e colher assinatura da sua ciência do documento (essa providência pode evitar a alegação de desconhecimento dessas normas em ações trabalhistas e pedidos pecuniários pela proibição ou punição pelo cometimento de faltas previstas nas normas da empresa).*

Licenças e Alvarás – *é imprescindível para a atividade empresarial resguardar-se com as devidas autorizações para funcionamento, inclusive no caso de atividades especiais ou transitórias, pois também requeridas por órgãos de fiscalização das relações de emprego.*

Documentos de Segurança e Saúde Ocupacional (SST): PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), Laudos de Insalubridade e Periculosidade – *esses documentos devem ser elaborados por profissionais habilitados, assim como devem contar todas as identificações do(s) profissional(is) que assinem os termos.*

Importante manter atualizados e em via impressa na sede e filias para consulta dos integrantes da empresa e, principalmente, em casos de visitas do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho e outros órgãos fiscalizatórios.

DICAS DE OURO

O PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) é uma obrigação constante na NR-01. Dessa forma, todos os empregadores que mantenham trabalhadores como empregados (CLT) devem providenciar a elaboração do PGR (MEI é desobrigado da elaboração do PGR).

As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições complementares ao Capítulo V (Da Segurança e da Medicina do Trabalho) do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). São obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.

- As empresas devem seguir rigorosamente, sob pena de arcar com as consequências do descumprimento, podendo sofrer fiscalizações e multas significativas pela inobservância.
- Podem ser consultadas (de acordo com suas especialidades): https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/ctpp-nrs/normas-regulamentadoras-nrs
- Dentre todas as Normas Regulamentadoras, a NR-1 merece destaque para a prevenção dos prejuízos financeiros causados pelas fiscalizações administrativas, geralmente inobservadas na atividade empresarial, mas que podem gerar milionários prejuízos financeiros em multas e autuações.
- IMPORTANCIA DA NR-1 E SUAS ATUALIZAÇÕES:

  - A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dispõe sobre a segurança a saúde e o gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente do trabalho.

  - *Mudanças a partir de 26 maio de 2025*: é prazo limite para adequação das empresas à recente atualização, que trouxe a necessidade identificar e avaliar os riscos psicossociais

no ambiente laboral, tais como estresse, assédio e carga mental excessiva, os quais devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores.

- *Riscos psicossociais* estão relacionados à organização do trabalho e às interações interpessoais no ambiente laboral. Eles incluem fatores como metas excessivas, jornadas extensas, ausência de suporte, assédio moral, conflitos interpessoais e falta de autonomia no trabalho. Esses fatores podem causar estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental nos trabalhadores.
- *Providências*: a mudança na norma exigirá que as empresas incluam a avaliação dos riscos psicossociais em seus processos de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST).
- *Fiscalizações*: serão realizadas por meio de denúncias encaminhadas ao MTE. Durante as inspeções, os auditores-fiscais verificarão aspectos relacionados à organização do trabalho, buscarão dados de afastamentos por doenças, como ansiedade e depressão, entrevistando trabalhadores e analisando documentos para identificar possíveis situações de risco psicossocial.

RECOMENDAÇÕES PARA CONTRATAR

É importante que as empresas se resguardem de situações que podem gerar futuras reclamações trabalhistas ou fiscalizações administrativas. Além disso, muitas das provas que auxiliarão a defesa numa futura ação judicial são coletadas no momento da admissão do empregado. A melhor forma de proceder é contar com contratos personalizados a realidade da empresa, assim como é necessário seguir uma rotina de admissão pré-estabelecida e organizada, com a coletada da assinatura e ciência das partes sobre todos os termos do contrato de trabalho e dos demais documentos necessários a atividade do contratado.

PROCESSO SELETIVO:

- Abrir vagas com descrição de atividades e funções claras (constar descrição do CBO–

Classificações brasileira de Ocupações- da função colhida no site do Ministério do Trabalho e Emprego);

- Não solicitar documentos desnecessários neste momento - atenção às leis de proteção de dados e informações;

- Não solicitar exames de gravidez, de esterilidade ou de doenças infectocontagiosas ou sexualmente transmissíveis (HIV, Sífilis, etc);

- Não solicitar antecedentes criminais ou exames toxicológicos (exceto para cargos específicos).

PROVIDÊNCIAS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

- Exame admissional por médico do trabalho (deve constar identificação da empresa com razão social e CNPJ, identificação completa do examinado, função a ser ocupada, fatores de risco desta função, conclusão acerca da aptidão, identificação do médico responsável pelo exame e do médico que assinou o PCMSO);

- RG e CPF;

- Comprovante de residência;

- Certidão de Casamento ou Certidão de Nascimento;

- Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade (necessário para o pagamento do salário família);

- Caderneta de Vacinação e comprovação escolar: até 05(cinco) anos de idade, caderneta de vacinação, e a partir dos 06 (seis) anos de idade, comprovação semestral de frequência escolar (necessário para o pagamento do salário família);

- Dados bancários.

DOCUMENTOS PARA ENTREGA AO FUNCIONÁRIO EM CÓPIA E/OU COLETA DE ASSINATURA DE CIÊNCIA:



- Contrato de trabalho (com descrição de todas as atividades da função)

- Plano/Quadro de Carreiras

- Regimento interno/Regras da empresa

- Termo de opção ao uso de vale transporte

- Termo de opção pelo plano de saúde

- Termo de acessos a sistemas (e-mail, senhas e chaves de acessos, programas importantes da empresa que o empregado terá acesso - ex: internet banking/app bancário);

- Termo de utilização de equipamentos;

- Termo de sigilo de informações empresariais e de clientes;

- Termo de banco de horas, se utilizado.

1. REGISTRO DO EMPREGADO - CTPS

A CTPS é o documento de identidade e histórico da vida profissional do trabalhador. Atualmente, apenas a via *Digital* da CTPS é válida para registrar um empregado. A empresa contratante não precisa mais anotar o vínculo na Carteira de Trabalho física do empregado.

Diante da mudança, o prazo para assinatura da carteira de trabalho, que antes era de 5 dias úteis, agora deverá obedecer, também, o prazo determinado pelo Art. 14 da PORTARIA MTP Nº 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021, que determina o registro do empregado, ainda que apenas com o CPF e dados básicos, **até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador.**



DICAS DE OURO

A falta de registro do empregado implica em multa trabalhista! A anotação da CTPS é uma obrigação do empregador, independente da vontade do empregado, manter empregados clandestinos é uma das maiores causas de ações trabalhistas na justiça.

2. EXAME ADMISSIONAL

O exame admissional é uma avaliação médica que deve ser feita, obrigatoriamente, antes do funcionário iniciar suas atividades na empresa, com a finalidade de comprovar que o novo empregado está apto para trabalhar.

DICAS DE OURO

O exame admissional é simples e objetivo, entretanto, a depender da função que será exercida, poderão ser exigidos diferentes tipos de exames.

Serão exigidos, durante a vigência do contrato de trabalho, exames de diferentes naturezas, quais sejam:

EXAMES PERIÓDICOS: Os exames periódicos tem por finalidade acompanhar a saúde do funcionário, se certificando de que a função exercida não está ensejando prejuízos a saúde do



colaborador; esse tipo de exame deve ser realizado a cada 2 anos, para funcionários entre 18 e 45 anos, e anualmente para jovem aprendiz ou para os que estão acima de 45 anos.

EXAME DE MUDANÇA DE FUNÇÃO: Nesse tipo de exame, a aptidão do funcionário é reavaliada, isto porque exercerá função diferente daquela para qual foi considerado apto anteriormente.

EXAME DE RETORNO AO TRABALHO: O empregado, quando afastado do trabalho, independente do motivo, deve realizar novo exame para que retorne as suas funções.

EXAME DEMISSIONAL: O exame demissional guarda extrema importância, pois tem por objetivo garantir que não houve prejuízos à saúde do empregado durante o pacto laboral, além de comprovar a sua aptidão para o mercado de trabalho.

3. CONTRATO DE TRABALHO

O contrato de trabalho é o acordo firmado entre o trabalhador e o empregador para a prestação de serviços determinados, onde deverão estar descritos todos os detalhes e características do vínculo entre empresa e empregado.

Entretanto, ainda que não seja firmado **contrato por prazo indeterminado, modalidade mais comum**, é importante que o empregador se resguarde, firmando instrumento contratual de vínculo temporário ou tipo semelhante.

DICAS DE OURO

Para a segurança empresarial, em hipótese alguma admita para o trabalho funcionário com pendências de documentação ou que se neguem a fornecer CTPS e dados para elaboração do instrumento contratual.

Em regra, o contrato de trabalho é por prazo indeterminado, mas existe a possibilidade da pactuação de outras formas:

CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

Quando não houver a intenção de contratar funcionário por prazo indeterminado, o empregador poderá se valer da contratação por prazo determinado. Comum de ser utilizado em duas hipóteses: diante da alta demanda de serviços empresariais e da necessidade de reforço, ou quando a empresa estiver realizando uma atividade transitória, a qual seus funcionários fixos não podem realizar.

DICAS DE OURO

Esse tipo de contrato pode durar, no máximo, 2 anos, sendo permitida apenas uma renovação, que deverá obedecer ao limite mencionado (Ex.: 1 ano + 1 ano).

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

O empregador pode celebrar um contrato de experiência para verificar as aptidões pessoais e o desempenho profissional do trabalhador, a fim de aferir a adaptação entre empregado e

empresa, podendo decidir, após o prazo da experiencia, sobre a contratação por termo indeterminado.

Caso não ocorra o interesse na contratação efetiva ao final da experiencia, o empregado será desligado sem a necessidade de pagamento de aviso prévio.

Esse tipo contratual pode durar até 90 dias, com a possibilidade de ser prorrogado por apenas uma vez, desde que não ultrapasse o prazo máximo de 90 dias (Ex.: 45 dias + 45 dias ou 60 dias + 30 dias).

DICAS DE OURO

O contrato de experiência não se presume, é imprescindível que esteja devidamente assinado pelo trabalhador.

Nos casos de contrato por prazo determinado ou de experiência, se o empregado for dispensado sem motivo justo antes do término do prazo acordado, o empregado deve pagar indenização equivalente a 50% dos salários que o empregado receberia caso o contrato fosse cumprido até o último dia.

CONTRATO DE TELETRABALHO

Teletrabalho é a prestação de serviços fora das dependências do empregador, da empresa, com a utilização de meios tecnológicos, devendo estar prevista no instrumento contratual, que também irá dispor sobre a aquisição, manutenção e responsabilidade sobre os equipamentos tecnológicos utilizados pelo empregado.

É importante frisar, de imediato, que o fato de o empregado comparecer algumas vezes na empresa para realizar quaisquer atividades não descaracteriza o contrato de teletrabalho.

Além disso, o empregado que trabalha na modalidade de teletrabalho não tem controle de jornada, portanto, não tem direito a horas extras, tampouco pode exigi-las em eventual litígio.

DICAS DE OURO

Embora o empregado esteja trabalhando fora das dependências da empresa, é importante frisar que o empregador tem responsabilidade pela sua segurança, se responsabilizando por qualquer acidente de trabalho que eventualmente aconteça.

HOME OFFICE

Diferente do Teletrabalho, o Home Office, por sua vez, caracteriza-se quando o trabalho é feito remotamente de forma eventual, solucionando uma emergência, como no caso da pandemia, por exemplo.

O Home Office tem como característica a flexibilização, ou seja, o empregador pode permitir que o empregado alterne sua rotina ao longo da semana, cumprindo jornadas no âmbito da empresa ou em sua residência, portanto, não precisa constar no contrato de trabalho, sendo apenas uma política interna da empresa.

O Home Office é, em verdade, uma “extensão da empresa”, assim, o funcionário deve, por exemplo, bater ponto eletrônico, reclamar horas extras, etc.

DICAS DE OURO

O Home Office passa a ser considerado teletrabalho quando se reveste de caráter permanente, bem como exige a utilização de tecnologias de informação, diferenciando-se de qualquer hipótese de trabalho externo.

CONTRATO INTERMITENTE

O contrato intermitente permite que o empregador admita um funcionário para trabalhar eventualmente, de forma esporádica, o remunerando pelo período da execução da atividade que lhe for atribuída.

A empresa contratante, quando precisar dos serviços do trabalhador intermitente, o convocará com antecedência de, no mínimo, 3 dias; o empregado, por sua vez, terá o prazo de 24h para responder o chamado, não sendo obrigado a aceitá-lo.

DICAS DE OURO

O trabalhador intermitente recebe por hora trabalhada, e o valor dessa hora deve ser exatamente igual ao daqueles funcionários que operam em regime de trabalho ordinário; além disso, o pagamento desse trabalhador deve ser realizado após o fim de cada atividade.

CONTRATO EM REGIME DE TEMPO PARCIAL

É uma alternativa para quem não precisa do empregado em tempo integral, abrindo a possibilidade de custear esse funcionário de forma proporcional.

- Jornada: Segundo a CLT, o contrato de trabalho em regime parcial é definido pela jornada máxima de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. Alternativamente, também pode ser de até 26 horas semanais, permitindo-se até 6 horas extras semanais com adicional de 50% sobre o valor da hora.

- Remuneração: A remuneração do empregado em regime de tempo parcial deve ser proporcional à jornada praticada. Assim, um colaborador com jornada de 22 horas semanais receberá salário correspondente à metade do valor pago a um trabalhador com jornada integral para a mesma função.

- Férias: funcionam exatamente como nos contratos de tempo integral.

- Horas Extras: Caso o contrato seja de até 26 horas semanais, as horas extras são permitidas, limitadas a 6 horas suplementares por semana, e devem ser pagas com adicional de 50% sobre o valor normal da hora. Essas horas extras podem ser compensadas até a semana seguinte ou quitadas no mês subsequente, caso não haja a compensação.

- Benefícios e Direitos: Os colaboradores em regime de tempo parcial têm direito a todos os benefícios previstos para trabalhadores em regime integral, incluindo 13º salário proporcional, FGTS e seguro-desemprego, quando aplicável.

- Encargos: Aplicáveis normalmente, incluindo INSS, FGTS e IRPF, com as contribuições sendo calculadas com base na remuneração proporcional.

- Rescisão: Os mesmos direitos dos contratos integrais se aplicam, como o aviso prévio, saldo de salário e o pagamento de férias e 13º salário proporcionais. Se houver horas extras acumuladas, devem ser pagas integralmente, considerando o adicional de 50%.

TRABALHO TERCEIRIZADO

A terceirização ocorre quando uma empresa contrata outra para realizar a prestação de determinados serviços em seu âmbito; simplificando – a empresa contratada será a intermediadora do serviço e as relações trabalhistas serão entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços, e não com a contratante.

A empresa terceirizada (a prestadora de serviços) deve garantir ao trabalhador todos os direitos previstos na legislação, como salário, horas extras, férias, além daqueles estabelecidos em acordos ou convenções coletivas.

De outra banda, a empresa contratante deve realizar a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, de modo que não seja suprimido ao empregado qualquer direito.

DICAS DE OURO

A empresa contratante tem responsabilidade subsidiária sobre as obrigações da empresa contratada, ou seja, caso a empresa contratada não cumpra suas obrigações, a empresa contratante assumirá a responsabilidade.

TRABALHADOR AUTÔNOMO

O trabalhador autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional por conta própria, sem vínculo empregatício, assumindo os riscos inerentes a atividade desemprenhada.

Não há, na atividade autônoma, os elementos necessários para a caracterização da relação de emprego, conforme demonstrado anteriormente, portanto, não há vinculação entre o prestador de serviços e o seu tomador.

CONTRATO DE ESTÁGIO

Inicialmente, é válido ressaltar que ESTAGIÁRIO NÃO É EMPREGADO, é uma relação regida por legislação própria: Lei nº 11.788 de 2008. Para que o indivíduo possa usufruir do contrato de estágio, ele deverá estar matriculado em algum curso, seja de nível fundamental, médio, superior ou técnico.

O contrato de estágio é celebrado através do Termo de Compromisso de Estágio, que consiste, sinteticamente, em documento assinado tanto pelo contratante e pelo estagiário como também pela instituição de ensino do então matriculado.

O estagiário tem jornada de trabalho reduzida, restringindo-se a 4h diárias e 20h semanais para estudantes do ensino fundamental, e 6h diárias e 30h semanais para estudantes de nível médio, técnico e superior.

Quando o contrato de estágio tiver duração superior a 1 ano, o estagiário, assim como o empregado, tem direito a um recesso remunerado de 30 dias, que deve ser concedido, preferencialmente, com as férias escolares.

O estagiário não recebe salário, recebe bolsa-auxílio, não havendo valor fixo estipulado, ficando a critério do empregador o valor devido como contraprestação.

Em se tratando de estágio não obrigatório, o empregador é obrigado a fornecer auxílio transporte.

DICAS DE OURO

O descumprimento de qualquer dos pontos determinados pela lei pode gerar o reconhecimento do estagiário como empregado e todos os direitos e valores decorrentes de eventual pleito judicial nesse sentido.

ALTERAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO

Para que haja qualquer alteração no contrato de trabalho, o empregado precisa concordar. Além disso, eventuais alterações não podem ser prejudiciais ao trabalhador.

TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO

Em regra, para que o empregador possa alterar o local da prestação de serviços do trabalhador, precisa concordar com a mudança. Entretanto, se houver previsão no contrato de trabalho ou se o empregado exercer algum cargo de confiança, o empregador pode realizar a transferência sem necessidade de que haja anuência, **desde que comprove a sua necessidade**. Outra hipótese em que pode haver a transferência do empregado para outro local, sem a sua anuência, é quando o local em que ele presta serviço encerra as suas atividades.

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado não trabalha, ficando a empresa desobrigada temporariamente a pagar o seu salário.

São exemplos da suspensão do contrato de trabalho: suspensão disciplinar, greve, falta injustificada, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença comum ou acidentário e serviço militar obrigatório.



DICAS DE OURO

Quando a suspensão se der em razão de auxílio doença acidentário ou serviço militar obrigatório, embora a empresa não precise pagar salário ao empregado, é necessário recolher o FGTS!

OBSERVAÇÃO: Auxílio doença comum x Auxílio doença acidentário – Nas duas hipóteses, o empregado fica afastado do trabalho por período superior a 15 dias, entretanto, há diferenças que precisam ser observadas:

a) auxílio doença comum – *o empregado se afasta do labor em razão de causa estranha ao ambiente de trabalho; por exemplo: dengue, covid, pneumonia, etc.*

b) auxílio doença acidentário – *é devido ao empregado quando o acidente ou doença foi causada, ou agravada, pelo trabalho exercido; por exemplo: depressão, síndrome de Burnout, etc; nesse caso, após voltar ao ambiente de trabalho, o empregado gozará de 12 meses de estabilidade, é dizer, o empregador não poderá demiti-lo sem justa causa.*

INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Durante a interrupção do contrato de trabalho, o empregado não presta serviços, mas a empresa é obrigada a adimplir todas as obrigações do contrato de trabalho, inclusive proceder ao recolhimento do FGTS.

São exemplos da interrupção do contrato de trabalho: *Licença maternidade (120 dias), licença paternidade (5 dias), descanso semanal remunerado, feriados, atestado médico (de até 15 dias), férias, interdição da empresa, entre outras.*

4. JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho é o período em que o empregado presta serviços ou permanece à disposição do empregador. A **JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO** é de 8 horas diárias e 44 horas semanais, se outro limite não for previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva.

É importante ressaltar que empresas que possuem mais de 20 funcionários é obrigada a ter controle de jornada através de registro eletrônico ou manual!

DICAS DE OURO

Mesmo nas empresas com menos de 20 empregados, é importante manter o controle da jornada, ainda que para uso meramente interno e para comprovação em eventuais Reclamações Trabalhistas com pedidos de horas extras.

JORNADA EM REGIME DE TEMPO PARCIAL

Em regra, a jornada de trabalho do empregado é de 8h diárias e 44h semanais, entretanto, há a possibilidade de contratar um empregado por tempo parcial, pagando-lhe um salário igualmente pago aos demais funcionários de forma proporcional. A jornada pode ser:

a) De 26h a 30h semanais – *recebendo proporcionalmente e sem realizar horas extras.*

b) Até 26h semanais – *recebendo proporcionalmente e podendo realizar até 6h extras por semana.*

INTERVALOS INTRAJORNADA: Durante a jornada de trabalho, o empregado precisa descansar por determinado período, o qual não será computado na jornada diária, observando as seguintes regras:

1. Nas **jornadas de trabalho de até 6 horas diárias**: *o empregado tem direito a um intervalo de 15 minutos;*

2. Nas **jornadas de trabalho superiores a 6 horas diárias**: *o empregado tem direito a, no mínimo 1 hora de intervalo, e, no máximo, 2 horas.*

INTERVALO INTERJORNADA

Entre uma jornada de trabalho e outra, o empregado precisa descansar, no mínimo, 11 horas. Se esse intervalo não for respeitado, o empregador deverá pagar horas extras.

REPOUSO REMUNERADO

O empregado tem direito a um dia de descanso na semana, esse dia deve ser, preferencialmente, aos domingos. Por isso, caso o empregado trabalhe no domingo, será devido o pagamento em dobro.

HORAS EXTRAS

É considerada hora extra tudo aquilo que ultrapassa a jornada regular diária ou semanal do empregado, podendo o trabalhador fazer até 2h extras por dia; Essa jornada extraordinária deve ser paga com o percentual de, no mínimo, 50% a mais que o valor da hora normal.

DICAS DE OURO

Recomenda-se consultar Convenções Coletivas e Acordos Coletivos da Categoria nos Sindicatos, pois podem prever adicionais maiores do que os previstos na CLT.

As horas extras devem ser pagas no final do mês em que o trabalho foi prestado, registradas no contracheque e, em regra, trabalhadores externos, gerentes e trabalhadores em regime de teletrabalho não têm direito ao adicional.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

A compensação, de igual modo, substitui o pagamento de horas extras, isto porque o empregado trabalhará mais para folgar ou reduzir sua jornada em dias seguintes. É ajustada entre o trabalhador e o empregador, que juntos decidirão quais dias o empregado irá folgar ou reduzir sua jornada.

BANCO DE HORAS

O banco de horas, se instituído corretamente, substitui o pagamento de horas extras, ou seja, o empregador, ao invés de pagar horas extras, concede folgas ou reduz a jornada do empregado nos dias seguintes.

DICAS DE OURO

O banco de horas pode ser negociado com o sindicato ou diretamente com o trabalhador, sempre por escrito. É necessário que a compensação ocorra em até 6 (seis) meses, mas quem decide o dia em que o empregado vai folgar ou reduzir sua jornada é o empregador.

CONTROLES DE PONTO

1) Controle manual

2) Registro de ponto mecânico

3) Controle de Registro Eletrônico (REP-C) - *Registro de ponto eletrônico convencional é composto por um aparelho de marcação, o relógio físico/digital e mais o programa. É necessário que seja um homologado pelo Ministério do Trabalho e que também tenha a possibilidade de registro de ponto em nuvem (pelo aparelho do empregado, por ex., além de só no relógio localizado na empresa).*

4) Sistema alternativo de controle de jornada (REP-A) - *São os programas ou softwares alternativos próprios de cada empresa, mas que precisam de previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva para ser utilizado).*

5) REP-P Registro de ponto por programa - *Necessária homologação do Ministério do Trabalho (Portaria 671/2021).*

TRATAMENTO DO PONTO

Algumas vezes surge a necessidade de tratamento do ponto (geralmente nos modelos digitais) pelo departamento competente da empresa.

São as causas mais comuns:

- Esquecimento do empregado;
- Trabalho externo;
- Falta de acesso ao aparelho para marcação;
- Inconsistência/inoperância do sistema no momento.



A maioria dos sistemas vai ofertar um módulo bem simples de tratamento, mas é necessário observas os pontos abaixo, pois a negligência destes podem fazer com que o ponto perca a confiabilidade pelo excesso de manipulações (caso seja utilizado como prova em uma ação trabalhista, por exemplo):

- Apenas fazer tratamentos específicos;

- Não justificar o tratamento com documentos (ex.: declarações médicas para o abono ou prints de que o funcionário avisou do atraso);

- Não exagerar no número de tratamentos (quanto menos interferências, melhor).

ATRASOS E FALTAS

a) Descontos de faltas - Havendo falta injustificada, poderá haver o desconto do dia de serviço, bem como do repouso semanal remunerado ao qual o funcionário teria direito. Se houve feriado na semana da falta, também poderá haver desconto da remuneração devida por ocasião do mesmo.

b) Punição por faltas injustificadas - É preciso informar ao empregado o prazo para apresentação de justificativa da falta através da sua ciência sobre as regas empresariais (contidas no regimento interno, por exemplo). Caso o funcionário não o faça a tempo hábil, além do desconto mencionado anteriormente, poderá haver punição.

c) Atestados de mero comparecimento, acompanhamento e emitidos por outros profissionais da área da saúde que não médicos e dentistas - Na política da empresa deve se definir se serão ou não abonados faltas e atrasos decorrentes de atestados de mero comparecimento e acompanhamento, salvo nas exceções legais. A empresa também deve se decidir acerca de atestados com fins de abonar a falta, se atestados emitidos por profissionais da área da saúde que não sejam médicos e odontólogos (ex.: enfermeiros, fisioterapeutas,

psicólogos) devem, ou não, abonar o desconto, já que pela legislação, não existe essa previsão legal.

Exemplos de atestados de comparecimento e acompanhamento que devem ser aceitos, considerando a lei ou o entendimento da justiça:

- Por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada;

- Até 6 (seis) dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;

- Por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 06 (seis) anos em consulta médica.

- Até 3 (três) dias, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada.

d) Atrasos injustificados - Havendo atraso ou supressão da jornada sem justificativa superior ao limite de tolerância (que segue a determinação da empresa), poderá haver o desconto do tempo suprimido injustificadamente da jornada. Além dos descontos o funcionário poderá sofrer as punições gradativas (advertências verbal, escrita e suspensões) para fins de aplicação de justa causa.

e) Esquecer de bater o ponto - Nessa situação, sendo reiteradas vezes, a empresa poderá proceder com a advertência escrita que lastreará o tratamento do ponto no sistema.

ATESTADOS MÉDICOS

Exceto em hipóteses legais específicas, apenas atestados de afastamento por incapacidade são aceitos para abonar faltas.

Assim, atestados de mero comparecimento e acompanhamento, em regra, não possuem o poder de abonar a falta do empregado, podendo ser rejeitados caso essa seja a política da empresa, uma vez que não há lei que determine o abono.

A presença do **CID** não é obrigatória e somente deve ser colocada no atestado se não trouxer constrangimento ao funcionário e com a autorização deste.

A recusa de um atestado pela empresa precisa ser acompanhada de uma investigação, haja vista que possui presunção de veracidade e somente pode ser impugnado por laudo de outro médico ou perito.

Falsidade do atestado deve ser apurada perante a instituição e/ou médico que o emitiu ou pelo novo portal do Conselho Federal de Medicina [*https://atestacfm.org.br/*] em casos de atestados emitidos eletronicamente que já seguem as novas diretrizes de cadastro na plataforma.

Em regra, como dito, os atestados de comparecimento ou meras declarações não justificam as faltas, mas sempre deve ser observado o que diz eventual convenção coletiva da categoria ou, até mesmo, se não há regra contrária prevista nas normas internas da empresa.

5. REMUNERAÇÃO E SALÁRIO

Remuneração são os valores pagos pelo trabalho, uma contraprestação ao trabalho realizado,. Além disso, a legislação trabalhista também dá esse caráter de remuneração às gorjetas pagas por clientes.

Toda verba que é remuneração é base de cálculo para o pagamento dos seguintes encargos trabalhistas:

- 13º salário;
- Férias;
- FGTS;
- Multa do FGTS;
- Aviso Prévio;
- DSR

Outros encargos incidentes sobre a folha, são os chamados de encargos sociais:

- SAT - seguro acidente de Trabalho;
- Contribuição para o sistema S;
- Contribuição previdenciária patronal.

DICAS DE OURO

Situações diferenciadas para o SIMPLES nacional, pois não incidem a maioria dos encargos.

COMISSÕES

São variáveis pagas em uma íntima relação de correlação com a produção realizada, logo ocorrem em um percentual de faturamento ou por unidade.

Importante:

- Comissões geram encargos trabalhistas.

- Comissões devem constar no contracheque;

- Comissões geram reflexos no DSR (Descanso Semanal Remunerado);

- Comissões formam base de cálculo para pagamento de adicional de horas extras;



- O valor de comissões impacta nas férias, 13º, FGTS e demais encargos;

BENEFÍCIOS

Não geram encargos remuneratórios!

a) Plano de saúde: A empresa pode pagar no todo ou em parte, se atente a coparticipação por exames, consultas e procedimentos. Caso oferte o plano, deve incluir na rotina de admissão e demissão documentos que demonstrem a opção e manutenção do funcionário pelo plano;

b) Seguro de vida;

c) Auxílio alimentação: Por meio de cartão de benefícios, nunca pagar em espécie - Pode ser descontado até 20% no âmbito do PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador)

d) Prêmio: São quantias pagas em dinheiro ou utilidade por um desempenho que excede a normalidade. A diferença entre prêmios e comissões é que aquelas incidem sobre venda realizada e o prêmio é por meta batida;

e) PLR (Participação dos Lucros ou Resultados): Só pode ser pago duas vezes por ano, com um espaço de no mínimo 6 meses entre uma parcela e outra, além disso, necessita de acordo ou convenção coletiva;

SALÁRIO BASE

É o mínimo estipulado entre empregado e empregador, não podendo ser menor que o salário mínimo nacional ou da categoria, quando existir acordo ou convenção coletiva.

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

Todo trabalhador possui direito a um Descanso Semanal Remunerado (DSR), o que significa que ao menos um dia da semana – 24 horas consecutivas e deve coincidir, preferencialmente, no todo ou em parte, com o domingo.

DICAS DE OURO

Nos serviços que exigirem trabalho aos domingos, o descanso semanal deverá ser realizado em sistema de revezamento constante, fixada em escala mensalmente organizada, assegurado pelo menos um dia de repouso semanal remunerado coincidente com um domingo a cada período.

SALÁRIO FAMÍLIA

Consiste num Benefício pago pela Previdência Social aos trabalhadores, através das empresas, para auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos, e que dependem de a remuneração percebida pelo empregado estar dentro dos parâmetros anuais previstos. O valor é atualizado anualmente através de Portaria Interministerial. A empresa paga ao trabalhador e é desconta junto à União.

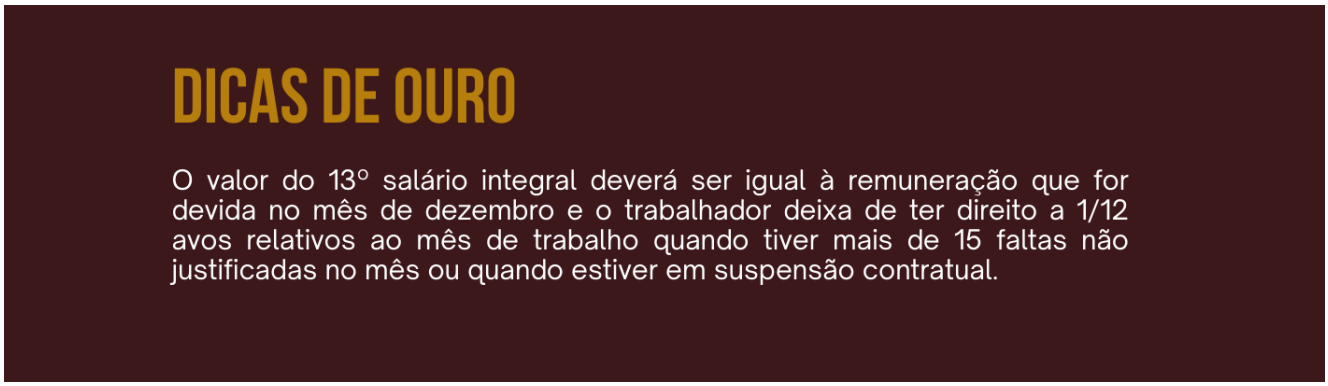
DICAS DE OURO

O empregado deve entregar ao empregador cópia da certidão de nascimento dos filhos e, no caso dos enteados e tutelados, os documentos que comprovem esta condição. A partir disso, o valor do salário-família será deduzido, pelo empregador, das contribuições previdenciárias recolhidas à Previdência.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Todo trabalhador tem protegido o direito ao pagamento de um salário extra ao final de cada ano. A partir de quinze dias de serviço, o trabalhador já passa ter direito a receber o décimo terceiro salário.

O pagamento deve ser feito em duas parcelas, com a primeira entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro.



ADICIONAIS

a) Adicional de Insalubridade: Pago ao empregado que trabalha exposto a agentes nocivos à saúde acima dos limites legais (físicos, químicos e biológicos). O pagamento é feito como uma porcentagem adicional sobre o salário mínimo e depende do grau de exposição, que pode ser mínimo, médio ou máximo.

b) Adicional de Periculosidade: Devido ao empregado que trabalha com atividades ou operações perigosas, que envolvem risco acentuado em virtude da exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras circunstâncias que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem risco de vida. O adicional é de 30% sobre o salário do empregado.

c) Adicional de Horas Extras: A CLT determina que qualquer trabalho que exceda a jornada padrão de 44 horas semanais ou 8 horas diárias deve ser remunerado com adicional de no mínimo 50% sobre o valor da hora regular. Esse adicional não se aplica se houver

compensação da jornada ou banco de horas (as convenções coletivas podem determinar valores maiores).

d) Adicional Noturno: Remunera a hora do Trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, que tem remuneração superior à do trabalho diurno.

ADICIONAL NOTURNO

Devido sempre que o trabalho urbano for realizado no período noturno (22h as 5h), equivalente a um acréscimo de 20% sobre as horas trabalhadas. Quando o trabalhador recebe o adicional noturno, esta percentagem também será incorporada nos demais recebimentos como férias, 13º salário, FGTS, etc.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

O adicional de insalubridade é pago aos empregados que, quando em atividade, mantém contato com agentes nocivos à sua saúde, geralmente em decorrência de variações de temperaturas, emissão de gases, ruído excessivo, contato com lixo urbano e doenças infecciosas etc.

Importante que seja feito estudo de riscos ambientais e segurança do trabalho, a fim de apurar a incidência de agentes nocivos e as medidas de prevenção possíveis, tudo em conformidade com as Normas Técnicas do Ministério do Trabalho.

O empregador tem o dever de fornecer os equipamentos de proteção individual (EPIs), além de orientar, capacitar e fiscalizar o uso deles por parte do trabalhador. A falta ou insuficiência desses equipamentos torna obrigatório o pagamento de adicional de insalubridade, que é calculado sobre o salário mínimo, podendo ser:

a) grau mínimo – 10%
b) grau médio – 20%
c) grau máximo – 40%

DICAS DE OURO

Fichas ou recibos de entrega de EPI aos empregados, com as devidas anotações de datas e Certificado de Aprovação (CA), são imprescindíveis a segurança do empregador e o sucesso da defesa em eventual ação judicial onde se cobra adicional de insalubridade, pois comprovam a preocupação da empresa na neutralização dos riscos.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

O adicional de periculosidade é devido quando o empregado trabalha exposto a materiais ou substâncias perigosas, como por exemplo: explosíveis, inflamáveis, energia elétrica, segurança, motocicleta, combustíveis, etc.

O empregador tem o dever de fornecer os equipamentos de proteção individual (EPIs), além de fiscalizar o uso deles por parte do trabalhador; o adicional de periculosidade é calculado sobre o salário base do empregado, e corresponde a 30% sobre o salário base do empregado.

DICAS DE OURO

Quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, os empregadores precisam estar em dia com a adoção de Medidas de Segurança e Medicina do Trabalho, providenciando toda documentação pertinente ao tema. Tanto o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) devem estar presentes em todas as empresas que possuem trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, independentemente de qual seja seu porte ou segmento. Essa documentação deve ser prontamente apresentada em casos de fiscalização dos órgãos responsáveis (Ministério do Trabalho e da Previdência), sob pena de aplicação de multas administrativas.

DO PPRA e DO PCMSO – PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, criado pela NR 9, consiste, em síntese, em um plano de ações, iniciativas, projetos, técnicas e práticas que têm por finalidade tornar o ambiente de trabalho mais seguro para todos os funcionários, influenciando diretamente no seu desempenho a curto, médio e longo prazo.

Já o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, regulamentado pela NR 7, diz respeito à preservação da saúde e integridade física e mental dos trabalhadores, determinando que todas as empresas que admitam funcionários realizem uma série de exames ao longo do pacto laboral, de modo a avaliar possíveis impactos da atividade na saúde do funcionário.

DICAS DE OURO

MEI, ME e EPP ficarão dispensados da elaboração do PPRA e do PCMSO desde que:

a) o grau de risco da atividade, conforme NR 4, seja 1 ou 2;
b) declararem as informações digitais na forma do subitem 1.5.1 da nova NR 11, aprovada pela Portaria SEPREVT nº 915/2019; e
c) não possuam riscos químicos, físicos e biológicos.

VALE REFEIÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO

As duas modalidades de tickets diferenciam-se pela finalidade, enquanto o vale refeição é o pagamento em restaurantes e estabelecimentos semelhantes para que o empregado adquira sua refeição, o vale alimentação é mais abrangente, podendo ser utilizado para a compra de alimentos em geral.



Tanto o vale refeição quanto vale alimentação, em regra, não são obrigatórios, entretanto, em havendo previsão contratual, acordo ou convenção coletiva, que é extremamente comum, o empregador passa a ser obrigado a fornecer esses benefícios.

Em regra, o vale alimentação não integra o salário, mas se for pago em DINHEIRO, passará a integrar o salário do empregado, incidindo o pagamento dos encargos sociais, previdenciários e impostos.

VALE TRANSPORTE

O Vale Transporte é um benefício de responsabilidade do empregador, que deve arcar, obrigatoriamente, com as despesas ensejadas pelo trajeto do empregado, seja de casa para o trabalho como do trabalho para casa.

Em regra, o vale transporte não deve ser fornecido em dinheiro, sendo essa uma forma de garantir que o valor adiantado vai ser usado, de fato, no transporte público; é comum que o valor seja pago em cartões eletrônicos, que são carregados pelos empregadores com o valor necessário a locomoção do empregado durante o mês.

O valor pago a título de vale transporte pode ser descontado em até 6% do salário do empregado. Além disso, o vale transporte não tem caráter salarial, ou seja, não incide sobre as demais verbas e encargos.

DICAS DE OURO

A empresa pode deixar de fornecer o vale transporte quando o empregado abrir mão ou quando fornecer transporte gratuito que atenda todo o trajeto entre o local de trabalho e a residência do funcionário.

DESCONTOS SALARIAIS

Os descontos salariais dizem respeito ao abatimento de valores no salário bruto do empregado; o total desses descontos não pode ultrapassar 70% do salário do empregado. Os descontos podem ser:

a) Obrigatórios: Segundo a Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), há dois descontos obrigatórios: a contribuição para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

b) Facultativos: Contribuição sindical, vale-transporte, vale-alimentação, pensão alimentícia, faltas e atrasos, empréstimo consignado, dano culposo ou doloso causado pelo empregado.

DICAS DE OURO

Em se tratando de dano causado pelo empregado, o desconto poderá ser realizado quando houver dolo; na hipótese de culpa, esse desconto só será realizado se houver cláusula contratual nesse sentido.

6. FÉRIAS

CONCEITOS

- Período aquisitivo – A cada 12 meses trabalhados, o empregado adquire o direito às férias.

- Período concessivo – É o período que o empregador tem para conceder as férias adquiridas pelo empregado, correspondente aos 12 meses subsequentes após a aquisição do direito.

FRACIONAMENTO DAS FÉRIAS

As férias podem ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um período deve ter, no mínimo, 14 dias consecutivos e os outros períodos não podem ser menores que 5 dias consecutivos. O empregador escolhe o período de concessão das férias, e deve comunicar ao empregado com antecedência de 30 dias da sua concessão.

REDUÇÃO DAS FÉRIAS EM RAZÃO DAS FALTAS

Em regra, as férias correspondem ao período de 30 dias, entretanto, dependendo da quantidade de faltas injustificadas do empregado durante o período aquisitivo, esse número poderá ser reduzido da seguinte forma:

- Até 5 faltas injustificadas = 30 dias de férias
- De 06 até 14 faltas injustificadas = 24 dias de férias;
- De 15 até 23 faltas injustificadas = 18 dias de férias;
- De 24 até 32 faltas injustificadas = 12 dias de férias;
- Mais de 32 faltas injustificadas = o empregado perde o direito a férias.

7. FGTS

O empregador é obrigado a depositar o FGTS na conta vinculada ao empregado todos os meses, até o 7ª dia do mês. A conta é aberta pela própria empresa, deve ser individualizada, com depósitos correspondes a 8% da remuneração do empregado, e não deve ser descontado, uma vez que é obrigação da empresa.



Quando da rescisão contratual, se ocorrida sem justo motivo, o empregador deverá pagar uma multa de 40% sobre o saldo de FGTS depositado.

8. SEGURO DESEMPREGO

O Seguro Desemprego é um benefício da Seguridade Social e tem a finalidade de garantir assistência financeira ao empregado que foi dispensado involuntariamente (sem justa causa), desde que observados os seguintes requisitos:

1) Não possua renda própria que seja suficiente à sua manutenção e de sua família;

2) Não recebam qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção do auxílio-acidente, do auxílio suplementar e do abono de permanência em serviço;

3) Receberam salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a:

· Pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação; ou

· Pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação; ou

· Cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações

9. ESTABILIDADE

A estabilidade é uma hipótese em que o empregado não poderá ser demitido sem justa causa, são as seguintes:

a) dirigente sindical – Não pode ser demitido até um ano após o término do contrato de trabalho, salvo se cometer falta grave apurada através de inquérito.

b) representante pessoal;

c) membro da CIPA;

d) gestante e adotante – Possui estabilidade do início da gravidez até 5 meses após o parto.

e) acidentado –Aquele que se afasta por acidente de trabalho recebe auxilio doença do INSS, e tem estabilidade por 12 meses após a sua reintegração.

10. ACORDO E CONVENÇÃO COLETIVA

O acordo coletivo é utilizado para ampliar direitos já assegurados aos trabalhadores. Ele é celebrado entre o sindicato da categoria e determinada empresa, a vinculando ao que fora estabelecido.

Por outro lado, a convenção coletiva tem um caráter mais abrangente, pois é celebrada entre o sindicato da categoria e o sindicato patronal, vinculando todas as empresas que atuam naquele seguimento, ainda que não sejam vinculadas àquele sindicato.

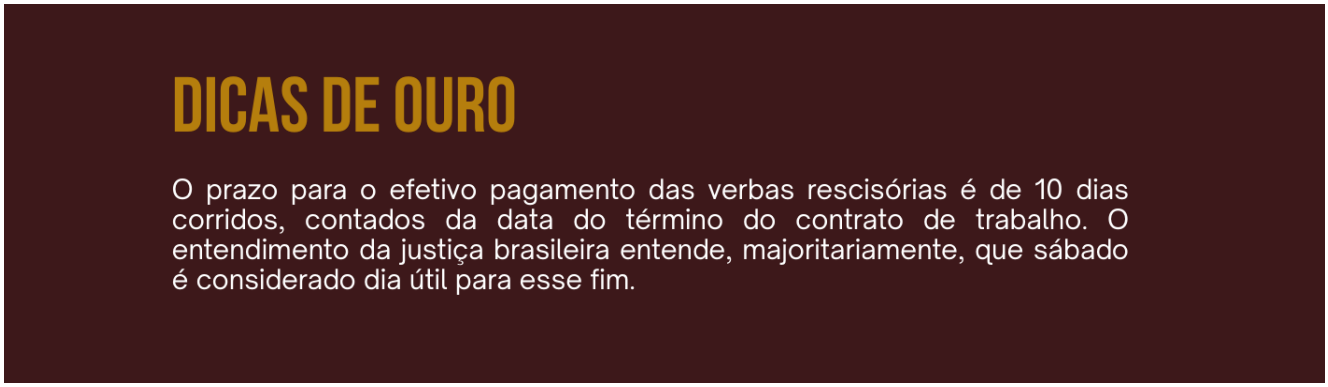
DICAS DE OURO

Embora a legislação discipline regras gerais, as quais foram sinteticamente expostas na presente cartilha, a empresa precisa estar atenta a existência de acordos e convenções coletivas, porque estas podem trazer regras específicas para a categoria.

Tanto o acordo coletivo como a convenção coletiva possuem prazo de 2 anos!

11. TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO – RESCISÃO

Há várias formas de rescisão do contrato de trabalho, e, a depender da modalidade operada, as verbas rescisórias devidas diferem, conforme será oportunamente demonstrado.



MODALIDADES:

***1*) Demissão sem justa causa**

Verbas a serem pagas:

- Saldo de salário;

- Aviso prévio;

- Férias vencidas (se houver), férias proporcionais (12 meses de trabalho = 1 mês de férias);

- 13º Proporcional ao tempo trabalhado;

- Multa de 40% do FGTS;



2) Demissão por pedido do funcionário

Importante pedido de demissão de próprio punho!

Verbas a serem pagas:

- Saldo de Salário;

- Descontar aviso, se não for cumprido (se quiser);

- Férias vencidas (se houver), férias proporcionais;

- 13º proporcional;

3) Demissão por justa causa

Necessário que haja reação imediata da empresa ao ato do empregado que dê ensejo a justa causa, pois a demora em proceder com a demissão pode ser considerada como sendo perdão tácito, descaracterizando a justa causa.

Verbas a serem pagas:

- Saldo de salário;

- Férias vencidas (se houver).

CONCEITOS:

RESCISÃO POR JUSTA CAUSA – Ocorre quando o empregado comete falta grave, resultando na demissão. É importante pontuar que a demissão deve ser realizada imediatamente após a pratica da falta, evitando margens para discussão.



DICAS DE OURO

Para que o empregador se respalde em casos desse tipo, é importante que sejam registradas advertências correspondentes, com datas e detalhamento do ocorrido, sendo seguida rotina de demissão com segurança jurídica.

HIPÓTESES DE JUSTA CAUSA PREVISTAS EM LEI:

a) ato de improbidade – *quando o empregado gera prejuízo de forma proposital.*

b) incontinência de conduta e mal procedimento – *são questões relacionadas ao comportamento do empregado.*

c) negociação por conta própria ou alheia ao contrato sem autorização do empregador.

d) condenação criminal do empregado, transitada em julgado, e sem suspensão da execução da pena.

e) desídia no desempenho das respectivas funções – *empregado que é advertido, mas continua errando;*

f) embriaguez habitual ou em serviço

g) violação de segredo da empresa

h) ato de indisciplina ou de insubordinação – *inobservância de regras gerais e específicas.*

i) abandono de emprego – *caracterizado após 30 dias.*

j) ato lesivo da honra ou boa fama dentro da empresa contra qualquer pessoa.

k) ato lesivo da honra ou boa fama em qualquer lugar contra superiores;

l) praticas constantes de jogos de azar.

m) perda da habilitação para o exercício da profissão, desde que ensejada por dolo do empregado.

DICAS DE OURO

Ocorrida a rescisão por justa causa, os principais prejuízos ao trabalhador são a perda de verbas rescisórias e o impedimento de acesso à conta do FGTS. As verbas devidas ao empregado demitido são apenas: saldo de salário e férias vencidas + 1/3.

RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

Ocorre quando a empresa demite o empregado sem motivação, por mera deliberação. Nesse caso, são devidas as seguintes verbas:

1. saldo de salário;
2. aviso prévio;
3. férias vencidas + 1/3;
4. férias proporcionais + 1/3;
5. 13º proporcional;
6. multa de 40% sobre o saldo depositado a título de FGTS;
7. guias de seguro de desemprego;
8. saque do FGTS.

POR FECHAMENTO DA EMPRESA

Quando a empresa é fechada, a rescisão se opera da mesma forma que na justa causa, sendo devidas, portanto, as seguintes verbas:

1. saldo de salário;



2. aviso prévio;
3. férias vencidas + 1/3;
4. férias proporcionais + 1/3;
5. 13º proporcional;
6. multa de 40% sobre o saldo depositado a título de FGTS;
7. guias de seguro de desemprego;
8. saque do FGTS.

RESCISÃO INDIRETA

A rescisão indireta é, em síntese, a justa causa do empregador. Ou seja, ocorre quando a empresa comete falta grave contra o empregado. São hipóteses de rescisão indireta:

a) quando forem exigidos serviços superiores a força e capacidade do empregado alheios ao contrato de trabalho.

b) empregado tratado com rigor excessivo – tratamento diferenciado.

c) correr perigo manifesto de mal considerável.

d) não cumprir as obrigações do contrato – aqui se enquadram atrasos reiterados de salários e depósitos de FGTS.

e) quando o empregador praticar ato lesivo a honra ou boa fama do empregado ou de pessoas da sua família;

f) quando há redução significativa do trabalho do empregado.

Nesse caso, as **verbas rescisórias** devidas também serão iguais as da rescisão sem justa causa, quais sejam:

1. saldo de salário;
2. aviso prévio;
3. férias vencidas + 1/3;



4. férias proporcionais + 1/3;
5. 13º proporcional;
6. multa de 40% sobre o saldo depositado a título de FGTS;
7. guias de seguro de desemprego;
8. saque do FGTS.

PEDIDO DE DEMISSÃO

Ocorre quando o próprio empregado decide por encerrar o contrato de trabalho. Nessa modalidade, o próprio empregado deverá cumprir o aviso prévio ou pagá-lo, podendo o empregador, caso o empregado não cumpra o aviso prévio devido, descontar o valor da sua rescisão

Nessa hipótese, são devidas as seguintes verbas:

1. saldo de salário;
2. férias vencidas + 1/3;
3. férias proporcionais + 1/3;
4. 13º proporcional.

COMUM ACORDO

Ocorre quando empregado e empregador, em comum acordo, optam pelo término do contrato de trabalho. Nessa hipótese, são devidas as seguintes verbas:

1. saldo de salário;
2. férias vencidas + 1/3;
3. férias proporcionais + 1/3;
4. 13º proporcional;
5. 50% do aviso prévio;
6. 50% da multa de 40% sobre o saldo depositado a título de FGTS;
7. saque do FGTS limitado a 80%.

CULPA RECÍPROCA

Ocorre quando tanto o empregador quanto o empregado cometem falta grave, reciprocamente; nessa hipótese, são devidas as seguintes verbas:

1. saldo de salário;
2. férias vencidas;
3. 50% das férias proporcionais;
4. 50% do 13º proporcional;
5. 50% do aviso prévio;
6. 50% da multa de 40% sobre o saldo depositado a título de FGTS;

IMPORTANTE NAS DEMISSÕES:

- **Prazo** do pagamento das verbas: *Em todos os casos, o pagamento das verbas deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos da demissão. Caso o funcionário não apareça para receber os haveres, é necessário ingressar com ação de consignação em pagamento para pagar os valores e entregar os documentos judicialmente, de forma a demonstrar as obrigações foram cumpridas. Se o pagamento não for efetuado no prazo, cabe multa no valor de 1 salário do empregado.*

- **Plano de Saúde**: *Caso a empresa forneça Plano de saúde deve colher termo de opção por manutenção de plano de saúde pela saída, transformando o plano de coletivo para individual*

- Encaminhar todos para **exame médico demissional**.



CONCLUSÃO

Todo empresário inicia um empreendimento visando um único objetivo: sucesso em seus negócios, consequentemente lucros, entretanto, muitas empresas apenas procuram um advogado quando já há uma ação judicial em curso, situação que pode acarretar prejuízos financeiros irreversíveis, podendo isso ser evitado com orientações jurídicas preventivas.

A advocacia aliada ao Departamento Pessoal de uma empresa busca analisar o cumprimento dos contratos vigentes, a contratação e demissão de funcionários, a relação de consumo e a prestação de serviços, estes que são fatores capazes de gerar inúmeras ações judiciais, através das quais clientes e funcionários requerem os seus direitos junto ao Poder Judiciário. **No cenário narrado, você continuará a ser um empresário desprotegido?**

ADVOCACIA PREVENTIVA UNIDA COM O SUCESSO EMPRESARIAL

A advocacia preventiva tem como base a percepção e o controle dos riscos e, principalmente, a minimização dos prejuízos e a elevação de ganhos para o empresário, por meio de ações preventivas específicas desenvolvidas pelo Advogado.

Concluímos, portanto, que a finalidade desse manual é a orientação básica aos empresários, buscando, de forma essencial, instruir sobre os direitos trabalhistas na relação de emprego, atuando na prevenção de riscos e prejuízos futuros por falta de conhecimento, evidenciando a importância do trabalho em conjunto: empresa e advocacia preventiva.